

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4797/2534

นาง สุดาตวงหรือบุษบา นุนนาค
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎ. มาตรา 40 (8)

พ.ร.ฎ. ออกตามความใน ป.ร.ฎ. ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงิน
ได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 มาตรา 8 ทวิ, มาตรา ประเภท การ

ผู้ซื้อที่ดินจาก จ. ได้ซื้อบ้านที่โจทก์ปลูกลงในที่ดินนั้นพร้อมกันด้วยและโจทก์
ได้จัดเตรียมแบบแปลนสำหรับปลูกบ้านในที่ดินทุกแปลงไว้เหมือนกันทุกหลังกับได้
สร้างบ้านตัวอย่างขึ้นไว้ให้ผู้ซื้อได้ดูเป็นตัวอย่าง อีกทั้งโจทก์ได้ลงมือปลูกสร้างบ้าน
ลงในที่ดินเป็นการล่วงหน้าไปก่อนที่ผู้ซื้อจะได้ตกลงทำสัญญาซื้อที่ดินกับ จ. และทำ
สัญญารับจ้างเหมาก่อสร้างกับโจทก์ แสดงว่าโจทก์ลงมือปลูกสร้างบ้านขึ้นเพื่อขายมา
แต่ต้น อันเป็นลักษณะของการขายตามตัวอย่าง หาใช่เป็นการรับจ้างทำของไม่ ยิ่ง
กว่านั้นบ้านที่โจทก์ปลูกสร้างลงในที่ดินของ จ. โดยได้รับความยินยอมจากจ. นั้น
ย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ เมื่อผู้ซื้อประสงค์จะได้กรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้าน จึง
ตกลงทำสัญญาจะซื้อที่ดินและบ้านจาก จ. และโจทก์แต่โจทก์กลับจัดให้ผู้ซื้อทำ
สัญญาซื้อที่ดินจาก จ. และทำสัญญาว่าโจทก์รับเหมาก่อสร้างบ้านให้ผู้ซื้อที่ดินจาก จ.
โดยใช้สมภารของโจทก์ขึ้นไว้แทน ซึ่งไม่ตรงต่อความเป็นจริง ดังนี้ รายรับที่โจทก์
ได้จากการโอนกรรมสิทธิ์บ้านให้แก่ผู้ซื้อจึงเป็นรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์
เป็นทางค้าหรือหากำไร ตามประเภทการค้า 11 การค้าอสังหาริมทรัพย์ โจทก์ยื่นแบบ
แสดงรายการเสียภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลรัษฎากร

มาตรา 40(8) โดยขอหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรตรงตามจำนวนเงินในสัญญาจ้างเหมาผู้อื่นปลูกสร้างบ้าน เป็นค่าใช้จ่ายที่โจทก์จ่ายไปจริง ถือได้ว่าเจ้าพนักงานประเมินได้หักค่าใช้จ่ายแก่โจทก์ตามความจำเป็นและสมควรเป็นการถูกต้องแล้ว ส่วนที่โจทก์ขอหักค่าใช้จ่ายตามราคาประเมินของกรมโยธาธิการนั้น เป็นเพียงราคาจากการประเมินมิใช่ค่าใช้จ่ายที่โจทก์จ่ายไปจริง จึงมิใช่ค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรอันจะนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 มาตรา 8 ทวิ

โจทก์ฟ้องว่า เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยได้ประเมินให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและเงินเพิ่ม ปี พ.ศ. 2521 เป็นเงิน 1,643,942.40 บาท และปี พ.ศ. 2522 เป็นเงิน 604,992 บาทโดยอ้างว่าโจทก์มีเงินได้จากการขายอาคาร ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 40(8) และประเมินให้โจทก์ชำระภาษีการคำนวณทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม สำหรับเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2521 จำนวน 520,914.33 บาท และสำหรับเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2522 จำนวน 361,214.04 บาท โดยอ้างว่าโจทก์ประกอบการค้า ประเภทการค้า 11 การค้าอสังหาริมทรัพย์ กับประเมินให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายและเงินเพิ่ม ปี พ.ศ. 2521 จำนวน 1,706.40 บาท และปี พ.ศ. 2522 จำนวน 1,900.80 บาท โดยอ้างว่าโจทก์จ่ายเงินได้พึงประเมินแก่ลูกจ้างโดยมิได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้และนำเสนอให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร มาตรา 50, 52 การที่เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินให้โจทก์ชำระภาษีทั้งสามประเภทดังกล่าวไม่ถูกต้องเพราะโจทก์เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างบ้าน อันเป็นประเภทการค้า 4 การรับจ้างทำของชนิด 1(ค) การปลูกสร้างหรือก่อสร้างทุก

ชนิด ซึ่งโจทก์ได้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีไว้ครบถ้วนแล้วและการที่เจ้าพนักงานประเมินหักราคาต้นทุนการรับเหมาก่อสร้างบ้านให้เพียงหลังละ 90,000 บาท ก็ไม่ตรงต่อความจริง เพราะราคาต้นทุนหลังละไม่ต่ำกว่า 183,500 บาท อีกทั้งโจทก์ไม่มีหน้าที่หักภาษีเงิน ที่จ่ายสำหรับค่าจ้างคนงานในปี พ.ศ. 2521 และ 2522 โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์ให้ความร่วมมือแก่เจ้าพนักงานในการตรวจสอบภาษีเป็นอย่างดีไม่ได้มีเจตนาเลี่ยงภาษี ขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กับขอให้งดหรือลดเงินเพิ่มและเบี้ยปรับด้วย

จำเลยให้การว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ในข้อแรกมีว่า ในปี พ.ศ. 2521 และ 2522 โจทก์มีรายรับจากการรับจ้างปลูกสร้างบ้าน หรือว่ามีรายรับจากการขายบ้านอันเป็นอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไรเห็นว่า โจทก์มีเพียงตนเองเบิกความประกอบสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างว่า โจทก์มีรายรับจากการรับจ้างเหมาปลูกสร้างบ้านตามข้อสัญญาดังกล่าว ส่วนจำเลยมีนางสาวชะอ่ม เสนอคำ หัวหน้างานควบคุมการตรวจสอบภาษีอากรนางสาวอังคณา ประจิมทิศ ผู้ร่วมบันทึกคำพยาน นางสาวสุรัตน์ป้องป้อม พยานในบันทึกคำพยาน นายเวทิต สุทธิเวชกุล ผู้ตรวจสอบและบันทึกคำพยาน นางจิราพร ชาติเยี่ยมเจน ผู้ตรวจสอบและบันทึกคำพยาน เบิกความประกอบเอกสารว่า ผู้ซื้อที่ดินจากนางสาวฉวีวรรณได้ซื้อ

บ้านที่โจทก์ปลูกลงในที่ดินนั้นพร้อมกันด้วย และข้อเท็จจริงยังปรากฏด้วยว่าโจทก์ได้จัดเตรียมแบบแปลนบ้านสำหรับปลูกในที่ดินทุกแปลงไว้เหมือนกันทุกหลัง กับได้สร้างบ้านตัวอย่างขึ้นไว้ให้ผู้ที่จะซื้อได้ดูเป็นตัวอย่างอีกทั้งโจทก์ได้ลงมือปลูกสร้างบ้านลงในที่ดินเป็นการล่วงหน้าไปก่อนที่ผู้ซื้อจะได้ตกลงทำสัญญากับนางสาวฉวีวรรณและโจทก์ ย่อมเห็นได้ว่าโจทก์ลงมือปลูกสร้างบ้านขึ้นเพื่อขายมาแต่ต้น หาใช่การรับจ้างทำของไม่ ทั้งบ้านที่โจทก์ปลูกสร้างลงในที่ดินของนางสาวฉวีวรรณโดยได้รับความยินยอมจากนางสาวฉวีวรรณนั้น ย่อมจะเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ เมื่อผู้ซื้อประสงค์จะได้ที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของนางสาวฉวีวรรณพร้อมบ้านซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ จึงตกลงทำสัญญาจะซื้อที่ดินและบ้านจากนางสาวฉวีวรรณและโจทก์ แต่โจทก์กลับจัดให้ผู้ซื้อทำสัญญาจะซื้อที่ดินจากนางสาวฉวีวรรณและทำสัญญาว่า โจทก์รับจ้างเหมาก่อสร้างบ้านให้ผู้ซื้อที่ดินจากนางสาวฉวีวรรณโดยใช้สัมภาระของโจทก์ขึ้นไว้แทน จึงเป็นการไม่ตรงต่อความเป็นจริง รับฟังไม่ได้ว่าโจทก์รับจ้างปลูกสร้างบ้านแก่ผู้ซื้อตามสัญญาดังที่โจทก์อ้างดังนั้น รายรับที่โจทก์ได้จากการโอนกรรมสิทธิ์บ้านให้แก่ผู้ซื้อจึงเป็นรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรตามประเภทการค้า 11 การค้า อสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะต้องเสียภาษีการค้าอัตราร้อยละ 3.5 ของรายรับ หาใช่รายรับจากการรับจ้างปลูกสร้างตามประเภทการค้า 4 ชนิด 1 (ค) ตามที่โจทก์อุทธรณ์ได้แย้งไม่

ประเด็นตามอุทธรณ์ของโจทก์ในข้อต่อไปมีว่า การหักค่าใช้จ่ายให้แก่โจทก์สำหรับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี พ.ศ. 2521 เป็นเงิน 1,820,000 บาท และปี พ.ศ. 2522 เป็นเงิน 1,685,000 บาทนั้น เป็นการถูกต้องหรือไม่ เห็นว่าโจทก์ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาขอเสียภาษีตามแถลงการณ์กระทรวงการคลังสำหรับเงินได้ปี พ.ศ. 2521 โดยขอหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรไว้ จำนวน 1,820,000 บาท และเงินได้ปี พ.ศ. 2521 โจทก์ขอหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรไว้ จำนวน 1,685,000 บาทตรงตามจำนวนเงินที่โจทก์จ้างเหมาผู้

ยื่นปลูกสร้างบ้าน จึงฟังได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่โจทก์ได้จ่ายไปจริง ถือได้ว่าเจ้าพนักงาน ประเมินได้หักค่าใช้จ่ายให้แก่โจทก์ตามความจำเป็นและสมควรเป็นการถูกต้องแล้ว ที่โจทก์อุทธรณ์ขอให้หักค่าใช้จ่ายแก่โจทก์โดยอ้างว่าต้นทุนในการที่โจทก์ปลูกสร้าง บ้านแต่ละหลังเป็นเงิน 158,200 บาทตามราคาประเมินของกรมโยธาธิการนั้น เห็น ว่า ราคาดังกล่าวเป็นเพียงราคาจากการประเมิน มิใช่ราคาที่โจทก์ได้จ่ายไปจริง จึง มิใช่ค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรอันจะนำมาหักค่าใช้จ่ายได้ตามพระราช กฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้ หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 11)พ.ศ. 2502 มาตรา 8 ทวิ

ประเด็นสุดท้ายที่โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลดหรือลดเงินเพิ่มและเบี้ยปรับแก้โจทก์ นั้น เห็นว่า โจทก์มีรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ สำหรับปี พ.ศ. 2521 เป็นเงิน 4,487,070 บาทและปี พ.ศ. 2522 เป็นเงิน 2,907,800 บาท แต่ยื่นแบบแสดง รายการเพื่อเสียภาษี สำหรับปี พ.ศ. 2521 ในยอดรายรับเพียง 2,027,800 บาทและ สำหรับปี พ.ศ. 2522 ในยอดรายรับเพียง 1,685,000 บาท เป็นการหลีกเลี่ยงภาษี การค้าและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จึงไม่มีเหตุสมควรที่จะงดหรือลดเงินเพิ่มและ เบี้ยปรับให้

พิพากษายืน

(สุนพ กิริติยุติ-ก้าน อันนันทน์-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ